



Nr. 454 Ministerbesprechung vom 22. August 1931, 16 Uhr

R 43 I/1451, S. 455–464

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, Schätzel, v. Guérard, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Heukamp, Weismann, Zweigert, Schäffer; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Zarden, Reichardt, Sitzler; MinDirig. Hoßfeld; MinR Doehle, Markull, Olscher, Meyer, Jacobsen, v. Gemmingen; ORegR Zülow; RegR Killy; Referent Pohl; RbkPräs. Luther; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Beleidigung der Reichsregierung.*
2. *Frage der Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten über die Erhebung einer Gebühr für Auslandsreisen.*
3. *Entwurf einer Verordnung über steuerliche Erfassung bisher nicht versteuerter Werte und Steueramnestie.*
4. *Stillhalte-Vereinbarung.*
5. *Gemeindearbeiterlohn-Konflikt.*
6. *Gemeindefinanzen.*
7. *Personalsache.*

1. Beleidigung der Reichsregierung.

Staatssekretär Dr. Joël trug den Inhalt der beiden den Reichsministern zugegangenen Kabinettsvorlagen vom 26. Mai 1931 [...] und vom 10. August 1931 [...] betreffend Beleidigung der Reichsregierung durch den Hauptmann a. D. Martini, vor¹.

Auf Grund der Aussprache beschloß das Reichskabinett, in beiden Fällen Strafantrag gegen den Hauptmann a. D. Martini zu stellen.

¹ Hauptmann a. D. Martini hatte auf zwei Versammlungen der NSDAP am 23. 3. und 26.4.31 behauptet, „die Regierung“ wolle Ostpreußen an Polen „verschachern“, damit sie die Osthilfe nicht zu zahlen brauche. Der PrJM hatte dem RJMin. den Vorgang wegen Herbeiführung einer Entschließung der RReg. über die Stellung eines Strafantrags übermittelt (Schreiben des StS Joël an den StSRkei vom 26.5.31, R 43 I/1235, Bl. 393, und vom 10.8.31, R 43 I/1236, Bl. 154).

Staatssekretär Dr. *Joël* stellte fest, daß das Reichskabinett von den beleidigenden Äußerungen Martinis in der heutigen Kabinettsitzung Kenntnis erhalten hat. Dies soll bei Übersendung der Strafanträge an das Reichsjustizministerium besonders hervorgehoben werden.

Der *Reichsverkehrsminister* bemerkte, daß die Äußerung des Martini nicht klar erkennen lasse, ob die Reichsregierung oder die Preußische Staatsregierung damit gemeint sei. Es bestehe deshalb die Gefahr, daß der von der Reichsregierung gestellte Strafantrag zur wirksamen Strafverfolgung nicht ausreichen werde, wenn der Beschuldigte darlegen sollte, daß er die Preußische Regierung und nicht die Reichsregierung gemeint habe.

Auf Grund dieser Ausführungen *ersuchte* das *Reichskabinett* den Reichsminister der Justiz, an die Preußische Staatsregierung wegen Stellung eines Strafantrages heranzutreten.

Herr Staatssekretär *Weismann* nahm von der Haltung des Kabinetts Kenntnis ².

2. Frage der Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten über die Erhebung einer Gebühr für Auslandsreisen.

Auf Antrag des Reichsministers der Finanzen *beschloß* das *Reichskabinett*, die Verordnung über die Erhebung einer Gebühr für Auslandsreisen vom 18. Juli 1931 ³ mit Wirkung vom Mittwoch, den 26. August 1931 ab aufzuheben ⁴.

3. Entwurf einer Verordnung über steuerliche Erfassung bisher nicht versteuerter Werte und Steueramnestie.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Grundgedanken des anliegenden Entwurfs zu einer Verordnung des Reichspräsidenten über steuerliche Erfassung bisher nicht versteuerter Werte und über Steueramnestie vor. (Anlage 1) ⁵.

Ministerialdirektor *Zarden* erläuterte die Bestimmungen im einzelnen. Er erklärte, daß es in rechtlicher Hinsicht nicht absolut zweifelsfrei sei, ob man im Auslande befindliche Vermögensstücke eines sich im Inlande aufhaltenden Inländers versteuern könne. Jedenfalls aber müsse man den Versuch zu einer derartigen Besteuerung machen.

Staatssekretär *Joël* erklärte, es komme in einem solchen Falle auf die Auslegung des § 5 der Reichsabgabeordnung vom 22. Mai 1931 ⁶ an. Ob die Besteuerung zulässig sei, sei richterliche Ermessenssache.

Auf Grund der Aussprache stellte der *Reichskanzler* die Zustimmung des Reichskabinetts zu dem vom Reichsminister der Finanzen vorgelegten Verordnungsentwurf fest ⁷.

² In Vertretung des RK stellte RWeM Groener am 25.8.31 im Auftrag der RReg. Strafantrag gegen Martini (Durchschrift in R 43 I/1236, Bl. 194). Martini wurde am 22.1.32 von der Anklage der Beleidigung freigesprochen (Abschrift eines Schreibens des PrJM an den RJM vom 25.1.32, R 43 I/1237, Bl. 90).

³ S. RGL. 1931 I, S. 376.

⁴ Vgl. auch die Proteste des Auslandes gegen die Einführung der Paßgebühr in Dok. Nr. 402, Anm. 11 und Dok. Nr. 420, Anm. 14. Durch die VO vom 22.8.31 (RGL. I, S. 449) wurde die Gebühr für Auslandsreisen mit Wirkung vom 26.8.31 aufgehoben.

⁵ Die Anlage in R 43 I/1451, S. 473–475 enthält neben dem VOEntw. (R 43 I/1451, S. 451–454) eine Erläuterung. Die VO sollte die NotVO gegen Kapital- und Steuerflucht vom 18.7.31 (RGL. I, S. 373) in mehreren Punkten abändern: Dt. Vermögen, die in ausländischen Familienstiftungen angelegt waren, sollten der Schenkungssteuer unterliegen, wenn diese Stiftungen nicht bis zum 31.12.31 aufgelöst würden. Die Bestimmungen über die Anzeigepflicht bei ausländischen Beteiligungen sollten verschärft, die Vorschriften der Steueramnestie dagegen vereinfacht werden. Die Anzeigepflicht für Personen, die Kenntnis von einer Zuwiderhandlung hatten, sollte auf Beamte beschränkt werden, weil es sich als unzweckmäßig erwiesen hatte, Privatangestellte zu Anzeigen über den Verstoß gegen die NotVO durch ihre Arbeitgeber zu verpflichten.

⁶ RGL. I, S. 162.

⁷ Die Durchführungsbestimmungen zur SteueramnestieVO wurden am 24.8.31 (RGL. I, S. 455) veröffentlicht.

4. Stillhalte-Vereinbarung.

Reichsbankpräsident Dr. *Luther* erläuterte das den Herren Reichsministern vorliegende Protokoll über die Stillhalte-Verhandlungen in Basel⁸.

Im wesentlichen führte er folgendes aus. Der im Wiggin-Ausschuß unterzeichnete Layton-Bericht gehe von der Voraussetzung aus, daß die Stillhaltevereinbarung zustande gekommen sei. In Wirklichkeit sei das Stillhalte-Agreement noch nicht in Kraft. Es bedürfe noch der Zustimmung der beteiligten Bankiergruppen. Die Zustimmung des Deutschen Bankier-Komitees sei erfolgt. Hervorheben wolle er noch besonders, daß die deutschen Vertreter in einem besonderen Protokoll zur Stillhalte-Konferenz dem Herrn Vorsitzenden Wiggin eine Erklärung mit dem aus der Anlage 2)⁹ ersichtlichen Inhalt abgegeben haben (vergl. auch Auszug aus dem Bericht des Herrn Schlieper, betr. die Baseler Stillhalte-Konferenz¹⁰). Ferner müsse auch das Reichsbankdirektorium der Stillhalte-Vereinbarung zustimmen. Diese Zustimmung müsse er aber abhängig machen von der Streichung der Rediskont-Klausel. Er glaube zwar nicht, daß die Verlängerung des Rediskont-Kredits durch die Notenbanken nach Ablauf der jetzigen Laufzeit¹¹ praktische Schwierigkeiten machen werde, immerhin wünsche er aber, schon jetzt absolute Klarheit über diesen Punkt zu haben. Er beabsichtige daher, dem Vorsitzenden des Ausschusses, Herrn Wiggin, zu schreiben, daß die Reichsbank ihre Zustimmung von der Streichung der Rediskont-Klausel abhängig mache¹². Bevor er aber einen derartigen Brief an Herrn Wiggin abgehen lasse, müsse er ferner Sicherheit darüber haben, daß auch die Reichsregierung die Stillhalte-Vereinbarung grundsätzlich billige. Theoretisch sei eine derartige Zustimmung der Reichsregierung allerdings nicht erforderlich. Praktisch sei diese Zustimmung jedoch sehr wesentlich, da die Reichsregierung aus dem Abkommen gewisse Folgerungen zu ziehen haben werde zur Ermöglichung der Durchführung der Vereinbarungen. Sie müsse nämlich eine Verordnung erlassen, durch die die Durchführung gewisser Punkte des Abkommens sichergestellt werde. Diese Verordnung müsse der Reichsregierung möglichst weitgehende Ermächtigungen einräumen. Die Einzelheiten des Abkommens seien so kompliziert, daß man jetzt noch gar nicht alle Punkte, die geregelt werden müßten, übersehen könne, insbesondere müsse sichergestellt werden, daß die Golddiskont-Bank die ihr auferlegten Verpflichtungen übernehme, und daß für diese Verpflichtungen der Golddiskont-Bank das auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten vom 8.7.1931 gebildete Garantie-Syndikat¹³ die Haftung übernehme. Ferner müsse Vorsorge dafür

⁸ Der Text des Protokolls befindet sich in R 43 I/316, Bl. 110–119; vgl. auch Schultheß 1931, S. 508–509.

⁹ S. Dok. Nr. 448, Anm. 4.

¹⁰ Anlässlich der Diskussion über den § 18 der Stillhalte-Vereinbarung (s. u.) hatte Schlieper Wiggin gegenüber folgende Erklärung abgegeben: „Nach wie vor hätte die deutsche Delegation große Zweifel, ob die Anschauung des Wiggin-Komitees in bezug auf die Folgen einer Regelung der Reichsmarkfrage in dem jetzt besprochenen Sinne, eine Anschauung, welche soviel günstiger sei als unsere eigene, die richtige wäre. Andererseits wollten wir nicht unterschätzen, daß die Mitglieder des Wiggin-Komitees die Situation der deutschen Währung genau so kennen, wie wir selbst. Die Mitglieder des Wiggin-Komitees und Herr Wiggin selbst seien selbstverständlich hervorragende Sachverständige und, wie mehrfach zum Ausdruck gekommen sei, Freunde, die Deutschland helfen wollen. Wenn wir uns also trotz aller Bedenken entschließen wollten, die Proposals mit dem § 18 dem deutschen Komitee zur Annahme zu empfehlen, so sei für uns und für mich persönlich das nur deshalb möglich, weil Herr Wiggin und sein Komitee uns erklärt haben, ‚that they consider the proposition just and that they support it‘, denn es sei klar, daß das Komitee damit unsere Verantwortung teile (wogegen niemand etwas sagte)“ (Abschrift in R 43 I/315, Bl. 402). § 18 der Stillhalte-Vereinbarung bestimmte u. a. über die Reichsmarkguthaben ausländischer Gläubiger, daß 25% des Guthabens jedes Gläubigers an dem Datum freizugeben sei, an welchem der ausländische Bankgläubiger dem betreffenden Schuldner seine Zustimmung zu diesem Abkommen bekanntgebe. Anschließend hieran seien jeden Monat 15% seines ursprünglichen Guthabens freizugeben. Wenn die Rbk der BIZ unter Angabe von Gründen darlege, daß die Zahlung von Reichsmarkguthaben ihre Lage gefährden würde, so würden die ausländischen Gläubiger der Aufschiebung dieser Zahlungen für einen Monat zustimmen. Nach Ablauf dieses Monats könne die Zahlung für je einen weiteren Monat, jedoch nicht über die Dauer dieser Abmachung hinaus, hinausgeschoben werden, solange die Rbk weiterhin der BIZ gegenüber geltend mache, daß die Lage noch die gleiche sei (R 43 I/316, Bl. 117–118). Zu den dt. Gegenvorschlägen s. Dok. Nr. 448.

¹¹ Es handelt sich um den der Rbk am 25.6.31 zur Verfügung gestellten Rediskontkredit von 100 Mio (Dok. Nr. 361, Anm. 3), der am 13.7.31 um drei Monate verlängert worden war (Dok. Nr. 382, Anm. 1).

¹² S. Dok. Nr. 465, P. 3.

¹³ RGBl. 1931 I, S. 351.

getroffen werden, daß die Übernahme dieser Haftung unabhängig von der vorgenannten Verordnung vom 8. Juli 1931 eintritt. Schließlich sei auch vorzusehen, daß im internen Verhältnis eine von Ziffer 5 des Baseler Protokolls¹⁴ abweichende Verteilung der Risiken erfolge. Der Garantieverband habe nämlich mit Recht geltend gemacht, daß in materieller Hinsicht die in Ziffer 5 des Baseler Protokolls vorgesehene Belastung über die Art der Risiken hinausgehe, die bei der Erklärung der Bereitwilligkeit der Wirtschaft zur Übernahme der Garantie im Vordergrund der Erörterung gestanden habe. Daher müsse im Innenverhältnis das Risiko auf eine breitere Basis verteilt werden.

Das *Reichskabinett* nahm von diesen Ausführungen des Reichsbankpräsidenten Kenntnis.

Auf Grund der anschließenden Aussprache stellte der Reichskanzler die grundsätzliche Zustimmung des Reichskabinetts zum Protokoll über die Stillhalteverhandlungen in Basel fest. Die zur Durchführung der Stillhaltevereinbarung erforderliche Verordnung der Reichsregierung soll durch die zuständigen Ressorts vorbereitet werden¹⁵. Der Gläubigerseite gegenüber soll auf die von den deutschen Vertretern bei der Unterzeichnung des Protokolls über die Stillhalteverhandlungen mündlich erklärten Vorbehalte (vergl. Anl. 2)¹⁶ nochmals besonders hingewiesen werden.

5. Gemeindearbeiterlohn-Konflikt.

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete über den Verlauf der unter seinem Vorsitz geführten Verhandlungen zur Beilegung des Konfliktes über die Senkung der Gemeindearbeiterlöhne¹⁷ auf Grund der Bestimmungen der Notverordnung vom 5. Juni 1931, Zweiter Teil, Kapitel 1, § 7, Ziffer 4¹⁸. Er erklärte, daß er sich zu diesen Verhandlungen nur auf ausdrücklichen Wunsch der Arbeitgeberseite bereit erklärt habe. Nachdem der Preußische Minister des Innern den Parteien erklärt hatte, daß die Reichsregierung zu einer Änderung der Bestimmungen der Notverordnung nicht in der Lage sei, habe er den Parteien im Rahmen der Bestimmungen der Notverordnung einen Vorschlag gemacht, für dessen Annahme er den Parteien eine Erklärungsfrist bis Mittwoch, den 19. August, nachmittags, gesetzt habe. In diesem Stadium der Verhandlungen habe sich der Vorstand der Sozialdemokratischen Fraktion eingeschaltet und habe durch Vermittlung des Herrn Reichskanzlers eine Verlängerung der Erklärungsfrist mit der Begründung erbeten, daß ein für beide Teile annehmbarer Kompromißvorschlag in Vorbereitung sei¹⁹. Daraufhin sei die Fristverlängerung erfolgt. Der Kompromißvorschlag, auf den die Parteien sich sodann in den weiteren Verhandlungen am 21. August grundsätzlich geeinigt hätten, sehe vor, daß die Löhne der Gemeindearbeiter zunächst nur um 4% gekürzt werden sollen, und daß gleichzeitig die Frauenzulage beseitigt werde. Eine weitere Kürzung solle am 1. November folgen, d. h. zu dem Zeitpunkt, an dem die Kürzung der Bezüge der Reichsarbeiter in Kraft tritt. Die endgültige Angleichung der Gemeindearbeiterbezüge an die entsprechenden Bezüge der Reichsarbeiter werde in einer noch späteren Etappe erfolgen müssen. Über diese letzte Etappe seien feste Vereinbarungen noch nicht vorgesehen. Dieser Kompromißvorschlag umfasse nicht nur die Gemeindearbeiter, von denen in der Notverordnung vom 5. Juni die Rede sei, sie einbeziehe vielmehr darüber hinaus auch die von der Notverordnung nicht erfaßten Arbeiter der sogenannten gemischten Betriebe. Infolgedessen sei die durch das Kompromiß erzielte finanzielle Entlastung der Gemeinden im Endeffekt gleich groß wie die bei restloser Durchführung der Notverordnung eintre-

¹⁴ Gemäß P. 5 der Stillhalte-Vereinbarung verpflichtete sich die Golddiskontbank, während der Dauer des Abkommens jederzeit Akzente oder andere Formen der Verschuldungen auf Wunsch der ausländischen Bankgläubiger zu übernehmen oder zu garantieren. Die Golddiskontbank hatte jedoch das Recht, innerhalb von 14 Tagen nach Stellung des Antrages die Übernahme oder Garantie irgendwelcher Verpflichtungen eines dt. Kreditnehmers zu verweigern, wenn dieser an dem Tage, an welchem eine solche Weigerung ausgesprochen wurde, als zahlungsunfähig oder bankrott erklärt worden war (R 43 I/316, Bl. 114).

¹⁵ S. Dok. Nr. 465, P. 3.

¹⁶ S. Dok. Nr. 448, Anm. 4.

¹⁷ Vgl. Dok. Nr. 442, P. 4 und Dok. Nr. 446.

¹⁸ RGBl. 1931 I, S. 283.

¹⁹ S. Dok. Nr. 451.

tende Ersparnis. Die Arbeitgeberseite habe daher an den Reichsminister der Finanzen einen Brief geschrieben, indem sie der Reichsregierung empfehle, das Ergebnis der Verhandlungen als Erfüllung der Vorschrift des § 7 Abs. 4 anzuerkennen. Die Zustimmung zu dem Kompromißvorschlag sei die einzige Möglichkeit einer friedlichen Verständigung in der Sache gewesen. Sie habe erklärt werden müssen, um wirtschaftliche Schwierigkeiten zu vermeiden²⁰.
Der *Reichsminister der Finanzen* nahm von dieser Erklärung Kenntnis.

6. Gemeindefinanzen.

Auf Vortrag des *Reichsministers der Finanzen* erteilte das *Reichskabinett* dem beiliegenden Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten zur Senkung der Haushalte von Ländern und Gemeinden seine Zustimmung²¹.

7. Personalsache.

In einer Ministerbesprechung ohne Zuziehung von Sachreferenten erteilte das Reichskabinett, auf Vorschlag des Reichsministers des Auswärtigen, seine Zustimmung zur Besetzung der nach dem Weggang von Ministerialdirektor Trautmann²² erledigten Ministerialdirektorenstelle im Auswärtigen Amt mit dem bisherigen Dirigenten der Ostabteilung, Meyer.

²⁰ Am 22.8.31 wurde die Vereinbarung über die vierprozentige Lohnkürzung, für Gemeindearbeiter und den Fortfall des Frauenzuschlags im RArbMin. unterzeichnet. Die Regelung galt vom 27. 8.–31.10.31 (WTB Nr. 1764 vom 22.8.31, R 43 I/2072).

²¹ Der VOEntw. befindet sich in R 43 I/1451, S. 479. Die VO des RPräs. zur Sicherung der Haushalte von Ländern und Gemeinden vom 24.8.31 wurde am 26.8.31 im RGBl. I, S. 453 veröffentlicht. Die NotVO ermächtigte die Landesregg., alle Maßnahmen, die zum Haushaltsausgleich der Gemeinden erforderlich waren, auf dem Verordnungswege zu erlassen. Vgl. zu dieser „Dietramszeller“ NotVO auch Brüning, Memoiren, S. 372 ff.

²² MinDir. Trautmann war zum dt. Gesandten bei der chinesischen Reg. in Peking ernannt worden.

Zitierhinweis

Nr. 454 Ministerbesprechung vom 22. August 1931, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1607–1612 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D454>